

RECURSO CÍVEL Nº 5086393-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: NELCI APARECIDA GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: COLEGIO PEDRO II - CPII (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA QUESTÃO EM SEDE DE EMBARGOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS APENAS QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5086393-28.2024.4.02.5101

510015588439 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5086393-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: NELCI APARECIDA GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: COLEGIO PEDRO II - CPII (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos pela parte ré em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso mantendo a sentença.

Preliminarmente, requer o sobrestamento do feito em razão da matéria discutida nos autos ter sido afetada como repetitivo do tema n.º 1.233. Argumenta que, embora não haja determinação de suspensão no âmbito dos Juizados Especiais Federais, tal medida se faz necessária no intuito de evitar decisões conflitantes com o futuro precedente.

No mérito, sustenta omissão quanto aos seguintes pontos:

“4.1 ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO PELO ACÓRDÃO (ART. 1.022, II C/C ART. 489, §1º, IV. DO CPC). OMISSÃO QUANTO À NATUREZA SUI GENERIS DO ABONO DE PERMANÊNCIA (VIOLAÇÃO AO ART. 40, § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; AO ART. 2º, § 5º E ART. 3º, § 1º DA EC 41/2003; AO ART. 3º, § 3º, ART. 8º E ART. 10, § 5º DA EC 103/2019; AOS ARTS. 41, CAPUT E § 3º, 63, 66 E 194, DA LEI 8.112/90; AOS ARTS. 4º, § 1º, IX, e 7º DA LEI N. 10.887/2004; AOS ARTS. 28, §7º E §9º, “Z”, DA LEI nº 8.212/91; E AO ART. 457, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA CLT);

4.2 ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO PELO ACÓRDÃO (ART. 1.022, II C/C ART. 489, §1º, IV. DO CPC). OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DE QUE A INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA FARÁ COM QUE O SERVIDOR RECEBA, A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, UM VALOR SUPERIOR A SUA REMUNERAÇÃO NORMAL (OFENSA AOS ARTS. 7º, VIII, E 201, § 6º, DA CF/88; AOS ARTIGOS 41, CAPUT E § 3º, 63, 66 E 194, DA LEI 8.112/90);

4.3 ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO PELO ACÓRDÃO (ART. 1.022, II C/C ART. 489, §1º, IV. DO CPC). OMISSÃO QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS E DA CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE O ABONO DE PERMANÊNCIA, QUE CORRESPONDE AO VALOR DO PSS, INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL (DA VIOLAÇÃO AO ART. 40, § 19 E AO ART. 7º, XVII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; AO ART. 3º, § 3º DA EC 103/2019; E AOS ARTS. 4º, § 1º, IX, e 7º DA LEI N. 10.887/2004)

4.4 DA INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE SEM IDENTIFICAR OS FUNDAMENTOS DE QUE ESTE SE AJUSTA AO CASO CONCRETO (ART. 1.022, II C/C ART. 489, §1º, V, DO CPC). DA OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA 424

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

Inicialmente, destaco que, em 21/02/2024, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.ºs 1.993.530/RS e 2.055.836/PR, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.233:

"Definir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais."

Entretanto, determinada tão somente a suspensão da tramitação dos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, não logrou o embargante demonstrar a ocorrência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que as questões jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

Em verdade, aduz a embargante, em sede de embargos, sua insurgência, em face do julgado. Destaco que houve a devida análise da situação fática e jurídica devolvida à Turma e que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, clara e abrangendo toda a insurgência recursal.

Evidencia-se, portanto, que a embargante pretende a simples modificação do julgado, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento. Insurgência esta que deve ser manifestada na via própria, vez que os embargos de declaração não se prestam a este fim.

Por fim, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra.** Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à origem.